Resolución Directoral N°0170-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 20 de julio de 2026.

VISTOS:

La CARTA N°030-2026-CP/ADPF-RC, INFORME N°021-2026/MMCH-CO/USH-SO, CARTA N°037-2026/MMCH/CO-UNAMBA, INFORME N°1021-2026-UEI-UFO-UNAMBA/PAECH, INFORME N°1764-2026-ARG-UEI-UNAMBA, CARTA N°2055-2026-DIGA-UNAMBA, OPINIÓN LEGAL N°08-2026-JULIO ASESORÍA LEGAL EXTERNA, CARTA N°250-2026-JOAJ-WDS-UNAMBA y demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el cuarto párrafo del Artículo 18° de la Constitución Política del Perú, las universidades gozan de autonomía en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, y se rigen por sus propios Estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes, norma constitucional concordante con el artículo 8° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, que dispone que el Estado reconoce la autonomía universitaria que se ejerce conforme lo dispuesto en la Constitución, la ley N° 31520 la que dispone restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, y demás normatividad aplicable;

Que, mediante Resolución Rectoral N° 01-2026-R-UNAMBA, de fecha 02 de enero de 2026, se designa al Mag. Rommel Lenny Borda Balderrama, en el cargo de Director General de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac;

Que, el Rector de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, bajo Resolución N°198-2026-R-UNAMBA, de 18 de marzo de 2026, delega facultades y atribuciones, la misma que surtirá efecto con eficacia anticipada a partir del 02 de enero de 2026;

Que, el artículo IV del título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N°27444, establece que son principios del Procedimiento Administrativo, Principio de Legalidad - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas;

Que, el artículo 51° del Reglamento de Organización y Funciones establece que la Dirección General de Administración es el Órgano de Apoyo dependiente del rectorado, responsable de la gestión administrativa, encargado de gestionar los recursos humanos, materiales, económicos y financieros para satisfacer las necesidades de las unidades de organización de la UNAMBA;

Resolución Directoral N°0170-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 20 de julio de 2026.

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N°30225, numeral 34.1. El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente;

Que, del dispositivo legal antes mencionado en el artículo 34°, numeral 34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: *(...) iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento;*

Que, de conformidad de lo establecido en el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en el artículo 158, numeral 158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: *a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista;*

Que, del referido Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece en el artículo 198 numeral 198.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, (...);

Que, del referido artículo del reglamento en el numeral 198.2. establece que el inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles;

Que, mediante RESOLUCIÓN N° 220-2022-R-UNAMBA, se aprueba el Expediente Técnico para ejecución del Componente de Infraestructura Educativa en referencia del proyecto:

Resolución Directoral N°0170-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 20 de julio de 2026.

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE PRE GRADO DE LA SEDE TAMBOBAMBA DE LA UNAMBA DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - REGIÓN APURÍMAC", por el costo total de la inversión que asciende a **S/.5,404,796.93 soles.**

Que, mediante Resolución N° 245-2024-R-UNAMBA, de fecha 10 de octubre de 2024, se aprobó el Expediente Técnico Reformulado del proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE PRE GRADO DE LA SEDE TAMBOBAMBA DE LA UNAMBA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC" - SEGUNDA ETAPA, CON CUI N° 2234134, por el monto de S/ 10,737,848.43 y un plazo de ejecución de doscientos sesenta (260) días calendario;

Que, mediante proceso de selección **LP-SM-2-2024-UNAMBA-1** se adjudica la buena pro y se suscribe el **CONTRATO N°002-2025-UNAMBA**, con el **Consorcio Pastor**, por el monto de S/8,793,966.54 con un plazo de ejecución de 240 días calendarios; para la ejecución del proyecto antes referido;

Que, mediante proceso de selección **CP-SM-2-2024-UNAMBA-1** se adjudica la buena pro y se suscribe el **CONTRATO N°04-2025-UNAMBA**, con el **Contratista MAURO MOSCAIRO CHURA**, por el monto de S/502,812.44 con un plazo de ejecución de 247 días calendarios; para la supervisión del proyecto antes referido;

Que, con Resolución Directoral N°156-2025-DIGA-UNAMBA de fecha 04 de julio de 2025, se resuelve declarar procedente, la ampliación de plazo N°01, por 07 días calendario;

Que, con Resolución Directoral N°052-2025-DIGA-UNAMBA de fecha 19 de setiembre de 2025, se resuelve declarar procedente, la solicitud de ampliación de plazo N° 02 por 85 días calendarios;

Que, con Resolución Directoral N°0168-2025-DIGA-UNAMBA de fecha 23 de diciembre de 2025, se resuelve declarar procedente, la ampliación de plazo N° 03, por 91 días calendario;

Que, con Resolución Directoral N°070-2026-DIGA-UNAMBA de fecha 13 de abril de 2026, se resuelve declarar procedente, la ampliación de plazo N° 04, por 112 días calendario;

Resolución Directoral N°0170-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 20 de julio de 2026.

Que, con Resolución Directoral N°0136-2026-DIGA-UNAMBA de fecha 22 de junio de 2026, se resuelve declarar procedente, la ampliación de plazo N° 05, por 160 días calendario;

Que, con CARTA NRO 030-2026-CP/ADPF-RC, de fecha 26 de junio de 2026, el contratista ejecutor CONSORCIO PASTOR solicita a la Supervisión de Obra su SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 06 por 12 días calendarios, por configurarse una causal de atraso no atribuible al contratista que afecta la ruta crítica del Programa de Ejecución de Obra vigente -CPM, sustentando su ampliación respecto de lo siguiente:

La presente solicitud se sustenta en la imposibilidad de culminar oportunamente la actividad "DEMOLICIONES - OP", cuya fecha de término se encontraba programada para el 01 de junio de 2026, debido a la permanencia de un poste de baja tensión e instalaciones eléctricas asociadas dentro del área de intervención de la obra.

Dicha circunstancia fue oportunamente advertida y comunicada mediante la CONSULTA N° 10 denominada "EXISTENCIA DE POSTES DE ENERGÍA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE PROPIEDAD DE ELECTRO SUR ESTE DENTRO DEL TERRENO DE LA OBRA", situación que constituye una causa ajena al control y responsabilidad del Contratista, toda vez que se trata de infraestructura perteneciente a terceros cuya reubicación o retiro no depende de la voluntad ni de las facultades del ejecutor de obra.

En tanto señala que; la interferencia descrita configura una circunstancia ajena a la esfera de control del Contratista, constituyendo una causal de atraso no atribuible al mismo, cuya ocurrencia y duración han sido debidamente registradas en el Cuaderno de Obra y comunicadas oportunamente a la Supervisión.

DETALLE DE LA SOLCITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N°06:

BASE LEGAL	:	*ARTICULO 197 RLCE inciso A) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista*
ORIGEN	:	*Circunstancia no atribuible al contratista*
RIESGO NO PREVISTO	:	*Permanecía de poste de baja tensión e instalación asociadas dentro del área de intervención de lao obra y consecuencia no se puede culminar la actividad de demolición - OP*

SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO:

INICIO DE AFECTACION	:	*01 de junio de 2026 - Asientos N°425 y N°426*
HITO FIN DE AFECTACIÓN	:	*12 de junio de 2026 - Asientos N°433 y N°434*
AFECTACIÓN PARCIAL A LA RUTA CRÍTICA	:	*Permanecía de poste de baja tensión e instalación asociadas dentro del área de intervención de lao obra y consecuencia no se puede culminar la actividad de demolición - OP*

Que, mediante CARTA N° 037-2026/MMCH/CO-UNAMBA de fecha 03 de julio de 2026, el Supervisor de Obra remite emitió opinión técnica sobre solicitud de ampliación de plazo N°06, adjuntando el INFORME N°021-2026/MMCH-CO/USH-SO de fecha 02 de julio, mediante el cual,

Resolución Directoral N°0170-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 20 de julio de 2026.

conforme al INFORME TÉCNICO S.A.P. N° 06 POR LA AFECTACION PARCIAL AL PROGRAMA DE AJECUCION VIGENTE - CPM, señala lo siguiente:

5. ANÁLISIS:

A. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD

De acuerdo a lo manifestado por el CONTRATISTA, el análisis realizado por la supervisión, la solicitud cumple con los requisitos de procedibilidad que establece el Artículo 198 del RLCE. según lo descrito a continuación:

Causal	:	Falta de liberación definitiva de interferencias por parte de la entidad y terceros involucrados.
Inicio de causal	:	01 de junio de 2026
Inicio de afectación a la ruta critica	:	01 de junio de 2026
Fin de afectación	:	12 de junio del 2026
Plazo según art. 198 del RLCE	:	15 días calendario
Fecha máxima de presentación del contratista	:	27 de junio de 2026
Riesgo no previsto	:	Permanencia de poste de baja tensión e Instalaciones asociadas dentro del área de intervención de la obra.
Efecto del riesgo no previsto	:	Imposibilidad de culminar la actividad 01.07 DEMOLICIONES, afectación de la ruta crítica, alteración del CPM vigente e impacto potencial en el plazo contractual de la obra.
Hitos afectados o no cumplidos	:	01.07 DEMOLICIONES 01.06 TRABAJOS PRELIMINARES 1.1.2 EXPLANACIONES 1.1.3 RELLENOS

(...)

A. ANALISIS DE LA RUTA CRITICA AFECTADA

Los hitos 01.07 DEMOLICIONES, 01.06 TRABAJOS PRELIMINARES, 1.1.2 EXPLANACIONES, 1.1.3 RELLENOS, según el programa de ejecución de obra actualizado por la ampliación de plazo N° 05 el cual cuenta con la conformidad de supervisión y se encuentra en trámite y proceso de aprobación por parte de la entidad a la fecha del 03 de julio del 2026, forman parte de las actividades sin holgura (ruta crítica), pero el inicio de su ejecución aún está programado para el 14 de julio del 2026, por lo que no se tiene afectación a la ruta crítica del PEO actualizado.

B. ANÁLISIS DE CUANTIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°06

Conforme al análisis realizado, no corresponde hacer una cuantificación de la ampliación de plazo solicitada, debido a que el inicio de ejecución de los hitos afectados aún está programado para el 14 de julio del 2026.

1. CONCLUSIONES:

- Se tiene aprobada por la entidad mediante Resolución Directoral N° 0136-2026-DIGA-UNAMBA, la Ampliación de Plazo N° 05 por 160 días calendario.
- Se tiene una PROGRAMACIÓN DE OBRA ACTUALIZADA por la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05 el cual cuenta con la conformidad de supervisión y se encuentra en trámite y proceso de aprobación por parte de la entidad.
- La causal invocada "Falta de liberación definitiva de interferencias por parte de la entidad y terceros involucrados" es válida y tiene como sustento legal el Artículo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado.
- La ejecución de las actividades 01.07 DEMOLICIONES, 01.06 TRABAJOS PRELIMINARES, 1.1.2 EXPLANACIONES, 1.1.3 RELLENOS, según el programa de ejecución de obra actualizado, el cual se encuentra en trámite y proceso de aprobación, aún está programado para el 14 de julio del 2026, por lo que **no se tiene afectación a la ruta crítica** del PEO actualizado.
- La solicitud de Ampliación de Plazo N" 06, no cumple con lo requerido en el

Resolución Directoral N°0170-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 20 de julio de 2026.

Artículo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, para que proceda.
Por lo descrito en los párrafos precedentes, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 198.2 del Art. 198 del RLCE, "El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud (...)" la Supervisión de Obra luego de la revisión y evaluación correspondiente, comunica su **OPINION TECNICA NO FAVORABLE** a la solicitud de AMPLIACION DE PLAZO N° 06 realizado por el contratista CONSORCIO PASTOR, por un periodo de 12 días calendario.

Que, a través del INFORME N°1021-2026-UEI-UFO-UNAMBA/PAECH de fecha 09 de julio de 2026, la Unidad Funcional de Obras, emite OPINIÓN TÉCNICA NO FAVORABLE respecto a la solicitud de ampliación de plazo N°06, solicitada por el contratista **Consorcio Pastor**, al no haberse configurado el supuesto de procedencia previsto en el literal a) del artículo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, con el INFORME N° 1764-2026-ARG-UEI-UNAMBA, de fecha 10 de julio de 2026, la Unidad Ejecutora de Inversiones, concluye que; Por lo expuesto, se concluye que la solicitud de Ampliación de Plazo N°06 presentada por el Consorcio Pastor no cumple con los requisitos establecidos en el literal a) del artículo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debido a que la interferencia invocada no generó afectación a la ruta crítica del Programa de Ejecución de Obra vigente. En consecuencia, al no configurarse el presupuesto técnico que sustenta la procedencia de una ampliación de plazo por causas no atribuibles al contratista, corresponde emitir opinión técnica no favorable respecto de la solicitud presentada;

Que, a través de la CARTA N°2055-2026-DIGA-UNAMBA de fecha 10 de julio de 2026, la Dirección General de Administración solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica opinión legal sobre solicitud de ampliación de plazo;

Que, a través de la CARTA N°250-2026-JOAJ-WDS-UNAMBA, de fecha 16 de julio de 2026; la Oficina de Asesoría Jurídica remite la OPINIÓN LEGAL N° 008-2026-JULIO-ASESORÍA LEGAL EXTERNA, de fecha 14 de julio de 2026, opinando lo siguiente:

(...)
4.2. Respecto a la Posición de las Instancias Técnicas de la UNAMBA (Artículo 198° del Reglamento).
El procedimiento de evaluación técnica del expediente administrativo se ha desarrollado conforme a los parámetros del artículo 198° del Reglamento, conforme se ve a continuación:

Resolución Directoral N°0170-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 20 de julio de 2026.

- *La Supervisión de Obra determinó que, al estar planificadas las partidas afectadas para el 13 de julio de 2026 en el PEO actualizado, no se modificó la ruta crítica y emitió Opinión Técnica NO FAVORABLE.*
- *La Unidad Funcional de Obras y la Unidad Ejecutora de Inversiones han validado y acogido en su totalidad el análisis del Supervisor, concluyendo unánimemente que no se configura el presupuesto de procedencia del artículo 197°, por lo que corresponde declarar IMPROCEDENTE la solicitud.*

Entonces, desde la perspectiva jurídica, las opiniones de las áreas técnicas especializadas de la UNAMBA gozan de presunción de validez y competencia técnica, sirviendo como el sustento material e indispensable para la validez del acto administrativo que emitirá la Dirección General de Administración.

V. CONCLUSIONES

1. La solicitud de Ampliación de Plazo N° 06 formulada por el contratista Consorcio Pastor resulta técnica y legalmente IMPROCEDENTE.

2. Se ha verificado desde el análisis técnico que la circunstancia invocada por el contratista (interferencia por poste del 01 al 12 de junio de 2026) no afectó la ruta crítica de forma real del Programa de Ejecución de Obra vigente, puesto que las actividades bajo dicha interferencia fueron reprogramadas para iniciar el 13 de julio de 2026 conforme al PEO actualizado aprobado mediante Carta N° 1974-2026-DIGA-UNAMBA.

3. No se cumple con la condición sustancial exigida en el artículo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme lo señala la posición técnica de la Supervisión de Obra, la Unidad Funcional de Obras y la Unidad Ejecutora de Inversiones de la UNAMBA.

Que, estando a los fundamentos expuestos y en uso de las facultades delegadas, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 34° de la Ley Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 197° y 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, el Director General de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 06, por doce (12) días calendario, presentada por el contratista ejecutor CONSORCIO PASTOR, correspondiente a la ejecución del proyecto de inversión **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE PRE GRADO DE LA SEDE TAMBOBAMBA DE LA UNAMBA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC" – SEGUNDA ETAPA,** al no configurarse el supuesto de procedencia establecido en el literal a) del artículo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme a los fundamentos técnicos y legales expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER que los profesionales que emitieron sus informes, asumen responsabilidad por la veracidad, exactitud y legalidad de la información contenida en sus respectivos pronunciamientos técnicos y legales.

ARTÍCULO TERCERO.- ESTABLECER, que el presente acto administrativo no implica convalidación de los actos o acciones realizadas o por

Resolución Directoral N°0170-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 20 de julio de 2026.

realizarse que no enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; en consecuencia, los responsables técnicos y legales deberán cautelar la observancia del marco legal de Contrataciones del estado y demás normas vinculantes.

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la empresa **CONSORCIO PASTOR (contratista ejecutor) y la supervisión MAURO MOSCAIRO CHURA** para los fines pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Unidad Ejecutora de Inversiones y demás áreas pertinentes de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, para su conocimiento y fines.

ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral Administrativa en el Portal Institucional de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE Y CÚMPLASE.

ASESORIA LEGAL UNAMBA

UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC
Mag. Rommel I. Borda Balderrama
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

c.c.
UEI
CONSORCIO PASTOR
SUPERVISIÓN DE OBRA
OTI
ABASTECIMIENTO
Archivo.
RLBB/ D.DIGA